

한국남동발전(주) 상임감사위원

징 계 · 주 의 요 구

【02】

제 목 공사 설계변경 업무 처리 부적정

관 련 부 서 영흥발전본부 시설관리부, 3발 계측제어부·환경설비부,
연료설비부

조 치 부 서 영흥발전본부 총무노무부 등 6개 부서³⁾

내 용

I 유지보수성 공사

1. 업무개요

영흥발전본부 시설관리부는 전기·기계·토목·건축·조경 등 위 본부 시설구조물 유지보수 업무를 담당하고 있으며, 위 유지보수 업무와 관련하여 2013년 10월 이후 체결된 공사계약 중 원 계약금액보다 30%이상 증액된 계약현황은 다음 [표 1]과 같다.

[표 1] 2014년 이후 영흥발전본부 설계변경(30%이상 증액) 계약 현황

No	계약명	담당부서	계약상대자
1	2017 사옥, 사택, 기타부대 시설 전기설비 유지보수공사	시설관리부	주식회사 ♣♣♣♣
2	2016 사옥, 사택, 기타부대 시설 전기설비 유지보수공사	시설관리부	주식회사 ⊙⊙⊙⊙⊙⊙
3	2017년도 기계시설물 보수공사	시설관리부	◆◆◆◆◆(주)
4	2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사	시설관리부	●●●●(주)

3) 조치부서 : 영흥발전본부 총무노무부, 시설관리부, 3발 계측제어부·환경설비부, 연료설비부, OE사업처 사업총괄부

No	계약명	담당부서	계약상대자
5	2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사	시설관리부	●●●●(주)
6	2016년도 건축시설물 보수공사	시설관리부	●●●●(주)
7	2016년도 영흥본부 토목시설물 유지보수공사	시설관리부	주식회사 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
8	영흥 인공경량골재 야적장 방진벽 설치공사	시설관리부	주식회사 ㄷㄷ
9	석고반출부두, 석회석 하역부두 전면준설공사	시설관리부	■■■■■■■■■■(주)
10	본부 테니스장 환경개선 공사	OE사업처 토건설계부	(주)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2. 감사결과

가. 전문공사 시행 방법 부적정, 예산 지출구분 판정 업무처리 미흡

① [표 1] 연번 5번 '2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사'

1) 업무 개요

영흥발전본부는 발전소 토목시설물 유지관리를 위해 '2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사'를 2018. 3. 10.에 ●●●●(주)과 계약기간은 2017. 3. 14.부터 2018. 3. 13.까지 계약금액 696,556천 원에 계약체결하였으며 ●●●●(주)은 시설물유지관리업, 상하수도설비공사업, 비계구조물해체공사업, 철근 콘크리트공사업이 등록되어 있는 회사이다.

위 본부에서는 '2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사'를 시행하면서 2017. 5. 30. 추정 공사비 114,010천 원의 '종합사옥 테니스장 환경개선공사'를 지시하는 공사통보서를 발행하였다.

2) 관계 규정(판단 기준)

「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등) 제1항에서는 “건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다” 라고 규정하고, 제16조(건설공사의 시공자격) 제1항은 “종합공사를 도급받으려는 자는 해당 종합공사를 시공하는 업종을 등록하여야 한다” 라고 규정하고 있으므로 위 법률에 따라 등록한 건설업자는 등록된 업종에 관한 공사에 한하여 이를 도급받아 수행할 수 있다.

동법 시행령 [별표 1]에서 정한 종합공사인 ‘토목건축공사업’의 업무 내용은 토목공사업과 건축공사업의 업무내용에 속한 공사로 되어 있다.

또한 「결산지침」 2. 자산회계사항. 마(지출구분 판정 시 유의사항)에 따르면 예산(자본, 손익)에 의한 지출구분판정으로 자산취득 사항이 잘못된 경우 대내외 감사의 지적사항이 됨으로, 먼저 지출구분판정을 한 후 자본적지출은 자본예산으로, 수익적지출은 손익예산으로 집행될 수 있도록 하여야 한다고 되어 있고, 같은 지침 2. 자산회계사항. 바(자본적 지출과 수익적 지출 관련 기업회계 및 법인세 관련 조항)에서 그 세부내용을 자세히 기술하고 있다.

따라서 「결산지침」에 따른 지출구분판정에 유의하여 예산편성 및 집행을 시행하고 자본적지출은 자본예산으로, 수익적지출은 손익예산으로 집행될 수 있도록 하여야 한다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 공사담당자의 직상위자(차장 )는 '종합사옥 테니스장 환경개선공사'를 시행하면서 '토목건축공사업'으로 등록된 업체에 별도 발주해야 될 공사를 추가 공사로 '2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사'에 포함시켜 시행함을 지시함으로써 부적정한 업무지시를 하였으며 관련 전문공사 면허를 가진 회사가 입찰참여 기회를 상실함으로 입찰의 공정성을 저해시켰고, 해당 공사 면허가 없는 전문성이 담보되지 않은 업체에 공사를 지시함으로써 품질확보에 미흡했다.

또한, 테니스장은 구축물로서 자본예산으로 집행해야 하나 손익예산으로 처리함으로써 「결산지침」에 따른 지출구분판정이 미흡하여 회계와 계약질서를 문란하게 하였다.

② [표 1] 연번 4번 '2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사'

1) 업무 개요

영흥발전본부는 발전소 토목시설물 유지관리를 위해 '2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사'를 2018. 3. 10.에 과 계약기간은 2017. 3. 14.부터 2018. 3. 13.까지 계약금액 696,556천 원에 계약체결하였으며 은 시설물유지관리업, 상하수도설비공사업, 비계구조물해체공사업, 철근 콘크리트공사업이 등록되어 있는 회사이다.

위 본부에서는 '2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사'를 시행하면서 다음 [표 2]와 같이 공사통보서를 발행하였다.

[표 2] 회처리장 복토공사 공사통보서 내역

공사통보서명	공사통보서 발행일
제1회처리장 복토작업로 조성 및 복토공사	2018. 1. 22.
제1,2회처리장 복토 및 Dike 조성공사	2018. 2. 20.

2) 관계 규정(판단 기준)

「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등) 제1항에서는 “건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다” 라고 규정하고, 제16조(건설공사의 시공자격) 제2항은 “전문공사를 도급받으려는 자는 해당 전문공사를 시공하는 업종을 등록하여야 한다” 라고 규정하고 있으므로 위 법률에 따라 등록한 건설업자는 등록된 업종에 관한 공사에 한하여 이를 도급받아 수행할 수 있다.

동법 시행령 [별표 1]에서 정한 전문공사인 ‘토공사업’의 업무 내용은 땅을 굴착하거나 토사 등으로 지반을 조성하는 공사로 되어 있으며 관련 건설공사 예시로는 굴착·성토·절토·흙막이공사·철도도상 자갈공사, 폐기물매립지에서의 굴착·선별·성토공사 등으로 되어 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 공사담당자(ＪＪＪ)는 2017년 11월 위 본부에서 발생한 석탄회 비산 관련 민원 및 언론 보도 등에 긴급 대응하고자 회처리장 복토공사를 ‘토공사업’으로 등록된 업체에 별도 발주를 하지 않고 ‘토공사업’이 등록되어 있지 않는

‘2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사’ 계약상대자인 ○○○○(주)에게 위 추가 공사를 포함시킴으로써 발주 방법이 부적정 하였다.

나. 시행품의 누락, 설계변경 등 일상감사 누락

1) 업무 개요

위 본부 시설관리부에서는 ‘2017년도 사옥, 사택 등 전기설비 유지보수공사’를 시행하면서 다음 [표 3]과 같이 추가 공사를 계약상대자에게 공사통보하였다.

[표 3] 공사통보서 발행 현황

년도	공사명	추가 공사 내용	발행일	구분
2017	사옥, 사택 등 전기설비 유지보수공사	전주태양광설비 설치공사	9. 1.	유사 작업
		전주태양광 계통연결공사	9. 2.	
		1,2발 해안도로 가로등 분전반 교체 및 전원선로 재정비 공사	5. 30.	유사 작업
		1,2발 해안도로 가로등 전원선로 재정비 공사	6. 1.	
		1,2발 해안도로 울타리 투과등 노후 전원선로 교체 등	6. 8.	
		1,2발 해안도로 노후 투광등 교체공사	6. 9.	유사 작업
		1,2발 해안도로 노후 투광등 교체공사	6. 11.	

2) 관계 규정(판단 기준)

일상감사는 일정범위의 업무에 대하여 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 사전 예방적 절차로서, 위 본부는 「일상감사업무내칙」 제4조(일상감사 대상범위)에 ‘직무권한 내칙의 제정 및 개폐’ 등 14개 사항을 일상감사 대상으로 정하고 있다. 따라서 이에 해당하는 업무는 감사부서에 일상감사를 의뢰하여 처리하여야 한다.

특히 같은 내칙 제4조 별표1 의 5번 사항은 사업 시행품의 및 변경(증가금액 기준)에 관한 사항으로써 공사, 구매, 용역의 경우 2,000만 원 초과분에 대해서는 일상감사를 하도록 되어 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 부서가 '2017년도 사옥, 사택 등 전기설비 유지보수공사' 중 발행한 [표 3]의 공사통보서들은 동일, 유사한 작업내용을 분할하여 통보한 내용으로 실질적으로 공사금액 2,000만 원을 초과하는 금액이므로 적정 여부를 먼저 내부적으로 검토하여 공사 시행 여부를 결정할 수 있도록 내부결재 과정을 거친 다음, 일상감사를 경유한 후 작업지시를 위한 공사통보서를 발행하는 것이 올바른 업무처리이다.

또한 '1,2발 해안도로 가로등 정비공사'의 경우 위 부서에서 간략보고로 작성한 '1,2발전처 해안도로 가로등 전원선로 재정비 계획(안)(2018. 5. 25.)' 내용에 추정금액 6,000만 원 가량으로 2017년도 전기설비 유지보수 공사에 포함하여 시행한다는 내용이 있으므로 단일 공사금액으로 2,000만 원을 초과하는 일상감사 대상이다.

그런데도 위 공사담당자(☞☞☞)는 동일 공사건을 여러 건으로 분할하여 공사통보서를 발행함으로써 일상감사를 누락하였고 이로 인해 업무 추진의 타당성과 예산의 적정성 등에 관한 검토가 이루어지지 않아 예산절감 및 업무개선의 기회를 상실할 우려가 있어 이에 대한 시정이 필요하다.

다. 예산 지출구분 판정 업무처리 미흡

1) 업무 개요

위 본부는 발전소 토목시설물 유지관리를 위해 '2016년도 영흥본부 토목시설물 유지보수공사'를 2016. 3. 8.에 [주]와 계약기간은 2016. 3. 9.부터 2017. 3. 8.까지 계약금액 598,941천 원에 계약체결하였으며, 유지보수 공사를 시행하면서 2016. 5. 9. 추정 공사비 137,000천 원의 '본부 체육시설물 환경개선공사'를 지시하는 공사통보서를 발행하였다.

2) 관계 규정(판단 기준)

우리 회사 「결산지침」 2. 자산회계사항. 마(지출구분 판정 시 유의사항)에 따르면 예산(자본, 손익)에 의한 지출구분판정으로 자산취득 사항이 잘못된 경우 대내외 감사의 지적사항이 됨으로, 먼저 지출구분판정을 한 후 자본적지출은 자본예산으로, 수익적지출은 손익예산으로 집행될 수 있도록 하여야 한다고 되어 있고, 같은 지침 2. 자산회계사항. 바(자본적 지출과 수익적 지출 관련 기업회계 및 법인세 관련 조항)에서 그 세부내용을 자세히 기술하고 있다.

따라서 「결산지침」에 따른 지출구분판정에 유의하여 예산편성 및 집행을 시행하고 자본적지출은 자본예산으로, 수익적지출은 손익예산으로 집행될 수 있도록 하여야 한다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 공사담당자()는 '본부 체육시설물 환경개선공사'를 시행하면서 종합사옥 테니스장 하드코트를 인조잔디로 교체 및 156m²의 면적을 증설하였

는데, 테니스장은 건축물로서 자본예산으로 집행해야 하나 손익예산으로 처리함으로써 「결산지침」에 따른 지출구분판정이 미흡하였다.

라. 하자보수보증기간 설정 미흡

1) 업무 개요

위 본부에서는 위 [표 1] 연번 3번 '2017년도 기계시설물 보수공사'를 시행하면서 2017. 11. 30.에 저탄장 옥외소화전 설치공사를 지시하는 공사통보서를 발행하였다.

2) 관계 규정(판단 기준)

소방시설에 대한 하자보수보증기간은 「소방시설공사업법 시행령」 제6조(하자보수 대상 소방시설과 하자보수 보증기간)를 보면 제1호에 피난기구, 유도등, 유도표지, 비상경보설비 등은 2년, 제2호에 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링쿨러설비, 간이스프링쿨러설비, 옥외소화전설비, 자동화재탐지설비 등은 3년으로 되어 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 공사담당자(✓✓✓)는 위 공사에서 설치한 옥외소화전의 경우 「소방시설공사업법 시행령」 제6조(하자보수 대상 소방시설과 하자보수 보증기간)에 의해 하자보수보증기간이 3년으로 책정되어야 함에도 불구하고, 하자보수보증기간이 1년인 '2017년도 기계시설물 보수공사'에 포함시켜 공사를 시행함으로써 하자책임기간이 1년 밖에 되지 않으므로 공사 완료 후 2년차 또는 3년차에 발생하는 하자 사항에 대해서는 시공업체에 하자 보수를 청구할 수 없어 회사 손실 발생

이 우려되는 등 공사 업무처리가 미흡하였다.

조치할 사항 영흥발전본부장은 ① 작업을 지시할 경우에는 관련 면허 등록 여부를 확인하여 위법 부당한 방법으로 공사가 시행되는 일이 없도록 업무를 철저히 하시고, 공사 수행시 설계변경 절차와 직무권한에 따른 보고 및 승인, 일상감사 의뢰 절차 등을 준수하시고, (주의)

② 지출구분판정에 유의하여 자본적지출은 자본예산으로, 수익적지출은 손익예산으로 집행될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시고, (주의)

③ 공사감독원이 공사 발주 시 해당 공사에 맞게 하자담보책임기간이 설정될 수 있도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

II 계획예방정비성 공사

1. 업무개요

영흥발전본부는 발전소 계획예방정비공사를 위해 경상정비공사 협력회사와 공사 계약을 체결하여 업무를 수행하고 있고 2014년 이후 원 계약보다 30%이상 증액된 공사 계약 현황은 다음 [표 4]와 같다.

[표 4] 2014년 이후 영흥발전본부 설계변경(30%이상 증액) 계약 현황

NO	계약명	계약상대자
1	2014년 제2소수력 2호기 계획예방정비공사	^^^^(주)
2	2017년도 #4 보일러, 탈황설비 간이정비공사	^^^^(주)
3	2014년 영흥 저압전동기 반출정비 단가공사	(주)ㅋㅋㅋㅋ
4	영흥 #1~4 미분기 Grinding Roll 마모부 반출 육성용접 연간단가공사	(주)ㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ
5	2017년도 영흥 #6 터빈, 전기, 발전기설비 간이정비공사	^^^^(주)
6	2016년도 #1 터빈, 발전기설비 계획예방정비공사	^^^^(주)
7	2017년도 영흥 #4 계측제어설비 간이정비공사	(주)ㅋㅋㅋㅋ, (주)ㅁㅁㅁ
8	2013년 제3호기 간이정비공사(터빈/보일러설비)	^^^^(주)
9	2017년도 영흥 #2 보일러, 탈황설비 계획예방정비공사	ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(주)
10	2017년도 영흥 #2 터빈, 발전기설비 계획예방정비공사	^^^^(주)
11	2016년도 영흥 #4 터빈, 보일러, 발전기설비 계획예방정비공사	^^^^(주)
12	2017년도 영흥 #6 계측제어설비 간이정비공사	(주)ㅋㅋㅋㅋ, (주)ㅁㅁㅁ
13	2018년도 산업소재 자원화설비 계획예방정비공사	(주)ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
14	#1 탈황 GGH Expansion Joint 정비편의시설공사	(주)ㅋㅋ ㅋㅋ
15	2018년 영흥 #6 보일러 제어설비 개선공사	(주)ㄱㄱ ㄱㄱㄱㄱ
16	영흥1호기 계측제어설비 간이정비공사	(주)ㅋㅋㅋㅋ

NO	계약명	계약상대자
17	석탄하역기 B,C호기 Hinge 설비개선 및 교체공사	☐☐☐☐☐☐☐(주)
18	2017년도 #1 계측제어설비 간이정비공사	(주)☐☐☐☐
19	영흥 #1~2 환경조명설비 고효율 장수명화 추진 공사	(주)☐☐ ☐☐☐☐
20	2016년도 영흥 #3 계측제어설비 간이정비공사	(주)☐☐☐☐, (주)☐☐☐☐
21	#3,4 보일러설비 정비편의시설 설치공사	(주)☐☐☐☐☐☐
22	2017년도 영흥 #3 보일러, 보일러전기 계획예방정비공사	(주) >>>>>>, ⊥ ⊥ ⊥ ⊥(주)
23	2017년도 영흥 #3 터빈, 발전기, 터빈전기 계획예방정비공사	^^^^(주)
24	2018년도 영흥 #4 보일러, 탈황 계획예방정비공사	(주) >>>>>>, ⊥ ⊥ ⊥ ⊥(주)
25	2018년도 영흥 #3 계측제어설비 간이정비공사	(주)☐☐☐☐, (주)☐☐☐☐
26	2015년도 #1 보일러, 탈황설비 간이정비공사	(주) >>>>>
27	2018년도 영흥 #4 터빈, 발전기 계획예방정비공사	^^^^(주)
28	2016년도 #1 보일러, 탈황설비 계획예방정비공사	(주) >>>>>
29	2017년 영흥 #6 계측제어설비 개선공사	♠ ♠ ♠ ♠(주)
30	2016년도 영흥 #6 터빈, 발전기, 전기 계획예방정비공사	^^^^(주)
31	2016년도 #5 제어설비 간이정비공사	(주)☐☐☐☐
32	2018년도 영흥 #4 석탄취급설비 계획예방정비공사	(주)☐☐ ☐☐☐☐☐
33	영흥 #2,3 미분기 Bullring Segment 육성용접 연간 단가공사	(주)☐☐ ☐☐☐☐☐
34	#2~4 Service water line 배관 교체공사	(주)☐☐☐☐☐
35	#1~2 보일러설비 정비편의시설 설치공사	(주)☐☐ ☐☐☐☐☐
36	2018년도 영흥 #6 보일러, 탈황, 석탄취급설비 계획예방정비공사	(주) >>>>>
37	영흥 #5,6 미분기 Table 육성용접 단가공사	☐☐☐☐☐(주)
38	2017년도 #1 터빈설비 간이정비공사	^^^^(주)
39	2018년도 영흥 #5 계측제어설비 간이정비공사	(주)☐☐☐☐, (주)☐☐☐☐
40	#1 BFPT EHPC 정밀점검 공사	⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥
41	2017년도 영흥 #6 보일러, 탈황, 석탄취급설비 간이정비공사	(주) >>>>>
42	산업소재 자원화 설비 탈수기 Drain 배관 및 Air 공급배관 개선공사	(주)++++
43	2016년도 영흥 #1~6 저압전동기 반출정비 단가공사	☐☐☐☐(주)

NO	계약명	계약상대자
44	2018년 영흥 #6 터빈탈황 제어설비 개선공사	(주)T T T T T T T
45	2018년도 영흥 #3 보일러, 탈황설비 간이정비공사	(주) > > > > >, L L L L L (주)
46	2014년 3호기(터빈,보일러,발전기) 계획예방정비공사	^^^ ^^ (주)
47	2017년도 영흥 #5 터빈, 전기, 발전기전기 계획예방정비공사	^^^ ^^ (주)
48	2016년도 영흥 #6 보일러, 탈황, 석탄취급설비 계획예방정비공사	(주) > > > > >
49	2014년 제4호기(터빈/발전기) 계획예방정비공사	^^^ ^^ (주)
50	#1-4 연료유탱크 정기점검 공사	ψ ψ ψ ψ ψ ψ
51	2017년도 영흥 #3 계측제어설비 계획예방정비공사	(주) ㉠ ㉠ ㉠ ㉠, (주) ㉡ ㉡ ㉡
52	2017년 영흥 #5 계측제어설비 개선공사	(주) T T T T T T T
53	영흥 #5,6 보일러 PSM대상 계측제어설비 보강공사	(주) C C C C
54	2016년도 #1 석탄취급설비 계획예방정비공사	(주) ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
55	2017년도 영흥 #2 석탄취급설비 계획예방정비공사	(주) ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

2. 감사결과

가. 직무권한 미준수

1) 업무 개요

영흥발전본부는 발전소 계획예방정비공사를 위해 경상정비공사 협력회사와 공사 계약을 체결하여 업무를 수행하면서 지입자재 구매 등을 지시하는 공사통보서를 발행하였고 공사통보서 발행 공사 계약 현황은 다음 [표 5]와 같다.

[표 5] 공사통보서 발행 공사 현황

NO	계약명	계약상대자	공사통보서명
39	2018년도 영흥 #5 계측제어설비 간이정비공사	(주) ㉠ ㉠ ㉠ ㉠, (주) ㉡ ㉡ ㉡	간이정비공사 소요 지입자재 구매
41	2017년도 영흥 #6 보일러, 탈황, 석탄취급설비 간이정비공사	(주) >>>>>	ARP Mechanical Seal 외주가공
55	2017년도 영흥 #2 석탄취급설비 계획예방정비공사	(주) ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	O/H관련 장비 임차지시

2) 관계 규정(판단 기준)

「공사관리규정」 제6절 긴급공사에 따르면 돌발적인 사태로 당사의 손실이 계속 증대하거나 긴급행사계획으로 인하여 선착공·후정리가 불가피하다고 당해 사업소장이 인정하는 경우에 한하여 선착공 지시를 할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 선착공 지시는 사업소장의 승인절차를 거쳐 시행하여야 한다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그러므로 계획예방정비공사 시행 시 사업소장이 인정한 경우에만 사업소장의 승인절차를 거쳐 선착공 지시를 하여야 하나 위 [표 5]의 공사 시행 중 발행한 공사통보서들은 통보서 발행 전 선착공을 시행함으로써 공사 업무처리가 미흡하였다.

조치할 사항 **영흥발전본부장**은 계획예방정비공사 시행시 선착공 지시를 할 경우 사업소장의 승인을 받은 후 공사가 진행될 수 있도록 「공사관리규정」을 준수하시기 바랍니다. (주의)

Ⅲ 신분 조치 요구

1. 차장 〇〇〇의 경우

2016년 12월 부터 2019년 1월 현재까지 영흥발전본부 시설관리부에서 토목 시설물 유지정비공사를 담당하는 차장으로 근무하면서,

가. 전문공사 시행 방법 부적정

① ‘종합사옥 테니스장 환경개선공사’를 시행하면서 ‘토목건축공사업’으로 등록된 업체에 별도 발주해야 될 공사를 추가 공사로 ‘2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사’에 포함시켜 공사시행을 지시함으로 발주 방법이 부적정하였으며

② ‘회처리장 복토공사’를 시행하면서 ‘토공사업’으로 등록된 업체에 별도 발주를 하지 않고 ‘토공사업’이 등록되어 있지 않는 ‘2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사’에 포함시켜 공사시행을 지시함으로써 전문공사 면허를 가진 회사가 입찰참여 기회를 상실함으로 입찰의 공정성을 저해시켰고, 해당 공사 면허가 없는 전문성이 담보되지 않은 업체에 공사를 지시함으로써 품질확보에 미흡했다.

나. 예산 지출구분 판정 업무처리 미흡

‘종합사옥 테니스장 환경개선공사(2017년)’를 시행하면서, 테니스장은 구축물로서 자본예산으로 집행해야 하나 손익예산으로 처리함으로써 「결산지침」에 따른 지출구분판정이 미흡하여 회계질서를 문란하게 하고 내용연수에 따라 감가상각될 자산을 즉시 손익 처리하여 재무제표를 왜곡시켰다.

이상과 같이 위 사람의 행위는 「취업규칙」 제10조(성실의무), 제11조(금지사항) 위반 사유에 해당된다.

2. 직원 / / /의 경우

가. 전문공사 시행 방법 부적정

‘종합사옥 테니스장 환경개선공사’를 시행하면서 ‘토목건축공사업’으로 등록된 업체에 별도 발주해야 될 공사를 추가 공사로 ‘2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사’에 포함시켜 공사통보한 행위가 부적정하였으며 테니스장은 구축물로서 자본예산으로 집행해야 하나 손익예산으로 처리함으로써 「결산지침」에 따른 지출구분판정 검토에 미흡하였다.

이상과 같이 위 사람의 행위는 「취업규칙」 제10조(성실의무), 제11조(금지사항) 위반 사유에 해당된다.

3. 직원 J J J의 경우

가. 전문공사 시행 방법 부적정 (적극행정먼책에 따른 감경조치)

‘제1회처리장 복토작업로 조성 및 복토공사’, ‘제1,2회처리장 복토 및 Dike 조성공사’는 ‘토공사업’이 등록되어 있는 업체가 수행해야 하는 공사인데 ‘시설물유지관리업’으로 등록되어 있는 ‘2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사’의 계약상대자에게 추가 공사로 ‘2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사’에 포함시켜 시행함으로써 발주 방법이 부적정하였다.

이상과 같이 위 사람의 행위는 「취업규칙」 제10조(성실의무), 제11조(금지사항) 위반 사유에 해당된다.

그렇지만 2017년 11월 위 본부에서 발생한 석탄회 비산 관련 민원 및 언론 보도 등에 긴급 대응하고자 별도공사를 시행해야 됨을 인지하면서도 긴급성을

감안해서 '2017년도 영흥 토목시설물 유지보수공사'에 포함시켜 공사를 시행하겠다는 내용의 '제1회처리장 복토공사 추진계획(안)'을 작성해서 본부장 승인을 받은 후 시행하였으며 석탄회 비산 관련 민원 및 언론 보도 등 긴급한 상황에 적절히 대응하기 위해 적극적으로 업무처리를 하였고 업무처리를 함에 있어 직무권한 및 관련 절차를 준수하였다. 위 사람의 행위는 '업무처리의 공공의 이익 여부' 등 적극 업무처리 지원제도의 면책요건에 해당하므로 적극업무처리 지원대상으로 감경조치가 필요하다.

4. 기타 신분 조치 요구

가. 행위책임

위 I 유지보수성 공사, II 계획예방성 공사와 같이 「공사관리규정」, 「직무권한내칙」 등 관련 사규를 위반한 직원 ㄱㄱㄱ, ㄴㄴㄴ, ㄷㄷㄷ, ㄹㄹㄹ, ㅁㅁㅁ은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반 사유에 해당되어 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)에 따라 “주의” 처분할 필요가 있다.

나. 관리책임

위 I 유지보수성 공사 중 전문공사 시행 부적정과 같이 「건설산업기본법」 등 법규를 위반한 경우 그 관리책임이 있으므로 부하직원을 항상 성실히 지도하지 못한 부장 ㄱㄱㄱ은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반 사유에 해당되어 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)에 따라 “경고” 조치를 통해 유사한 사례의 재발을 방지할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항 영흥발전본부장은 ① 별도발주대상 계약건을 설계변경을 통한 수

의계약으로 체결, 관련 법규와 규정을 위반함은 물론 경쟁을 통한 예산절감 기회를 실기시키고, 관련 예산을 무단으로 전용하여 예산통제 질서를 문란하게 하는 등 부적절한 업무지시를 하여 부하직원을 성실히 지도하지 못한 관련자 ㉠ ㉡를 「상벌규정」 제25조(징계사유), 및 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호의 규정에 따라 “징계” 처분하시고, (징계)

② 별도발주대상 계약건을 설계변경을 통한 수의계약으로 체결, 관련 법규를 위반하여 예산절감 기회를 실기시키고 「결산지침」에 따른 지출구분판정 검토에 미흡했던 관련자 ㉢/㉣/㉤의 경우 행위책임이 있으므로 “경고” 처분하시기 바랍니다. (주의)

③ 직원 ㉥/㉦/㉧의 경우 「상벌규정」 제25조(징계사유)에 따라 징계사유에 해당되나 공공의 이익을 위하여 성실하고 적극적으로 업무를 처리하였고, 고의나 중과실이 없어 적극업무처리 지원제도에 따라 감경하여 “경고” 처분하시고, (주의)

④ 공사 설계변경 업무처리를 소홀히 한 관련자에게는 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)의 규정에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. (주의)

OE사업처장은 전문공사 시행 부적정과 같이 「건설산업기본법」 등 법규를 위반한 부장 ㉨/㉩/㉪의 경우 그 관리책임이 있고 관련 직원의 상위자로서 부하직원을 항상 성실히 지도하지 못하였으므로 「상벌규정」 제27조(경고 및 주의)에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

소 속	직 · 성명	담당기간	담당업무	현 근무처	조치요구
영흥발전본부 시설관리부	차장 			영흥발전본부 시설관리부	징 계
영흥발전본부 시설관리부	직원 			영흥발전본부 시설관리부	경 고 (적극행정 면책)
영흥발전본부 시설관리부	직원 			영흥발전본부 시설관리부	경 고
영흥발전본부 시설관리부	부장 			OE사업처 강릉사업실	경 고
영흥발전본부 시설관리부	직원 			영흥발전본부 시설관리부	주 의
영흥발전본부 시설관리부	직원 			영흥발전본부 시설관리부	주 의
영흥발전본부 3발 계측제어부	직원 			영흥발전본부 3발 계측제어부	주 의
영흥발전본부 3발 환경설비부	직원 			영흥발전본부 3발 기계부	주 의
영흥발전본부 연료설비부	직원 			영흥발전본부 3발 기계부	주 의